

LA INFRASCrita SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, **CERTIFICA**: QUE TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL QUE APARECE EL **PUNTO SEXTO** DEL **ACTA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 62-2026** CELEBRADA CON FECHA CINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS, QUE COPIADO LITERALMENTE DICE: -----

“**SEXTO**: Consideración del **Oficio No. 080-2026-COMPRAS/GAFIM**, suscrito por Débora Jimena Alfaro Matías, Encargada de Compras de la Gerencia de la Administración Financiera Integrada Municipal, mediante el cual solicita aprobación de los **DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 09-2026** del proyecto denominado: **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ**. Se adjunta Dictamen Jurídico de fecha cuatro de mayo del año dos mil veintiséis, emitido por el Juez de Asuntos Municipales Interino. Para mejor referencia se consigna a continuación imagen del **Oficio No. 080-2026-COMPRAS/GAFIM**, y del **Dictamen Jurídico No. 015-2026-JAM/AV**: -----



**GERENCIA DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**
7955-3232 Ext. 3185

Cobán, Alta Verapaz, 04 de mayo de 2026
Oficio No. 080-2026-COMPRAS/GAFIM

Señores
CONCEJO MUNICIPAL
Municipalidad de Cobán, A.V.
Edificio

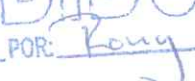
Atenta y respetuosamente a ustedes me dirijo deseando toda clase de éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio me permito informar que ya se cuentan con los **DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 09-2026** del proyecto denominado: **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ**, por lo que **SOLICITO** la **APROBACIÓN** correspondiente, previamente a subir las BASES DEFINITIVAS al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.

Sin otro particular, atentamente.


Débora Jimena Alfaro Matías
Encargada de Compras
GUATEMALA, C.A.

**GERENCIA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**
RECIBIDO
06 MAY 2026
Hora: 8:12 Firma: 

**SECRETARÍA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE COBÁN, A.V.**
RECIBIDO
04 MAY 2026
HORA: 15:37 POR: 



DICTAMEN JURÍDICO No. 015-2026-JAM/AV

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, A CUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS. -----

ASUNTO:

EMISIÓN DE DICTAMEN JURÍDICO DE LOS DOCUMENTOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL EVENTO No. 09-2026, DENOMINADO **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ.**

ANTECEDENTES:

La Municipalidad de Cobán, tiene como función mejorar la calidad de vida de los vecinos, tanto en el área urbana como en el área rural del municipio, con la ejecución de obras de beneficio de los vecinos del municipio de Cobán, Alta Verapaz.

Al revisar el expediente administrativo de las BASES DE LICITACIÓN ya relacionadas consta:

- Requerimiento mediante Oficio Número 078-2026-COMPRAS/GAFIM, por parte de la Unidad de Compras, de la Gerencia de Administración Financiera Integrada Municipal, en cuanto a emitir dictamen jurídico de las bases de licitación del evento No. 09-2026 denominado **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ.**
- Dictamen presupuestario de fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintiséis, emitido por el Licenciado Franklin Romeo Chub Caz, Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal, en el cual DICTAMINA: "Que la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, de conformidad al Presupuesto Anual 2026, tiene programada la ejecución del proyecto **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ**, mediante la modalidad por contrato, con las estructuras y renglones presupuestarios del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector Público de Guatemala y con fuente de financiamiento provenientes de transferencia de capital del gobierno central que se detallan a continuación:

de capilli del gobierno central que se detallan a continuación;		
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DEL PROYECTO	
32.00.001.000.002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ	
RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	31-0101-0004

En base a lo anterior es factible continuar con el proceso".

- Dictamen Técnico, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiséis, referente al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ**, emitido por el Ingeniero Andrés Pérez Tení, Director Municipal de Planificación, en el cual indica: "...Opinión: El contenido del expediente para la ejecución del **MEJORAMIENTO CAMINO**

RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ, con número de SNIP 353493 ha sido objeto de revisión y análisis, cumpliendo con la documentación técnica necesaria para la ejecución del proyecto, por lo que se emite el DICTAMEN TÉCNICO FAVORABLE al expediente...".

CONSIDERACIONES LEGALES NACIONALES:

- Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, y sus reformas Decreto Número 9-2015 y Decreto Número 46-2016.

En el Artículo 1 establece: "Esta Ley tiene como objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen: ...b) las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades..."

El Artículo 10 regula: "Junta de Cotización, licitación o calificación. Las Juntas de cotización, licitación o calificación son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio, las decisiones las tomarán por mayoría simple de votos entre sus miembros. Los miembros de la junta pueden razonar su voto..."

El Título III, Capítulo I, regula lo relacionado al Régimen de Licitación de la forma siguiente:

El Artículo 17 establece: "Monto: Cuando el monto total de los bienes, suministros y obras, exceda de las cantidades establecidas en el artículo 38, la compra o contratación deberá hacerse por Licitación Pública, salvo los casos de excepción que indica la presente ley, en el capítulo III del Título III..."

Artículo 18, establece: "Documentos de Licitación: Para llevar a cabo la Licitación Pública, deberán elaborarse, según el caso, los documentos siguientes: 1. Bases de licitación, 2. Especificaciones generales; 3. Especificaciones técnicas; 4. Disposiciones especiales y 5. Planos de Construcción, cuando se trate de obras."

El Artículo 19 preceptúa: "Requisitos de las bases de licitación: las bases de licitación según el caso, deberán comprender como mínimo lo siguiente: 1. Condiciones que deberán reunir los oferentes; 2. Características generales y específicas, cuando se trate de bienes y servicios; 3. Lugar y forma donde será ejecutada la obra, entregando los bienes y servicios; 4. Listado de documentos que debe contener la plica en original y copias requeridas, una de las cuales será puesta a disposición de los oferentes; 5. Indicación de que el oferente deberá constituir, según el caso las garantías a que se refiere el Título V, Capítulo Único de la presente ley; 6. En casos especiales y cuando la autoridad superior lo considere oportuno, las garantías que deberá constituir el contratista, con indicación de los riesgos a cubrir, su vigencia y montos; 7. Forma de pago de la obra, de los bienes y servicios; 8. Porcentaje de anticipo y procedimiento para otorgarlo, cuando este se conceda; 9. Lugar, dirección exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de presentación, recepción y apertura de plicas; 10. Declaración jurada de que el oferente no es deudor moroso del Estado, ni de las entidades a que se refiere el Artículo 1 de esta Ley...11. Indicación de la forma de integración de precios unitarios por renglón; 12. Criterios que deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas recibidas. En cuanto a estos criterios deberán ajustarse al Artículo 28 de la ley de Contrataciones del Estado (calidad, precio y tiempo) 13. Indicación de los requisitos que se consideren fundamentales; 14. Modelo de la oferta y proyecto de contrato."

El artículo 20 regula: "Especificaciones generales, técnicas, disposiciones especiales y planos de construcción. La Autoridad superior velará porque las especificaciones generales, técnicas, disposiciones especiales o planos de construcción, sean

congruentes o se ajusten al contenido de las bases y con las necesidades que motiven la contratación..."

El Artículo 21 establece: "Aprobación de los documentos de licitación. Los documentos a que se refiere el Artículo 18 de esta Ley, deberán ser aprobados por la autoridad administrativa superior de la dependencia, previa los dictámenes técnicos que determine el reglamento. En todo caso se respetarán los Convenios y Tratados Internacionales acordados entre las partes, si fuere el caso."

El artículo 23 establece: "Publicaciones. Las convocatorias a licitar se deben publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, y una vez en el diario oficial. Entre ambas publicaciones debe mediar un plazo no mayor de cinco (5) días calendario... En los procesos de cotización y de licitación, la entidad contratante debe publicar en GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: bases de cotización o licitación, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, preguntas, respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y los contratos de las contrataciones y adquisiciones..."

- **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 122-2016 y sus reformas Acuerdos Gubernativos Números 147-2016, 172-2017 y 147-2021.**
- **Punto Noveno del Acta de Sesiones del Concejo Municipal Número 025-2007** establece: "...El Concejo Municipal ACUERDA: a) COMO PARTE Y PREVIO A APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN DEBERÁ CONTARSE ÚNICAMENTE CON EL EXAMEN DE LOS ASPECTOS JURÍDICOS POR PARTE DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES..."
- **Oficio Circular No. 001-2016, de fecha 1 de agosto del 2016, emitido por la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.** En la cual se establece: "A todas las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado: En atención a las buenas prácticas en materia de compras y contrataciones públicas y con fundamento en el artículo 15 inciso a) del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y artículo 79 del Acuerdo Gubernativo 122-2016, la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del estado **recomienda** emitir dictamen jurídico sobre los documentos referidos en el artículo 18 de la Ley de Contrataciones del Estado, en la que corresponda..."
- **Reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 170-2018.**
- **Resolución número 001-2022, que contiene las Normas para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-. De fecha tres de enero de dos mil veintidós, emitida por el Dirección General de Adquisiciones del Estado.**
- **Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria No.SAT-DSI-243-2019.**

CONSIDERACIONES DEL CASO:

Para los efectos de la revisión legal, se tuvo a la vista los documentos sobre las bases de licitación del evento No. 09-2025, relativo al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ**, el dictamen técnico y dictamen presupuestario favorables, así como la documentación contenida en el expediente respectivo.

Para expresar **OPINIÓN** este Juzgado de Asuntos Municipales, toma en consideración la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República y sus reformas, que establece las formalidades y requisitos a cumplir, específicamente los Artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 sobre el procedimiento de licitación pública, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 y sus reformas, los Acuerdos Gubernativos Números 147-2016 y 172-2017, específicamente el Artículo 15, por su importancia para el objeto de este dictamen el que se transcribe a continuación: "Artículo 15 Dictámenes Técnicos: Los dictámenes técnicos a que se refiere el artículo 21 de la ley, serán emitidos por personal idóneo de la entidad contratante..."

Por lo tanto, este Juzgado de Asuntos Municipales estima que, desde el punto de vista estrictamente legal, se cumple con el mínimo de requisitos previstos por los artículos que norman este proceso, así como de las Bases de Licitación, por lo que se considera factible continuar con el trámite del proceso de licitación, conforme el Artículo 21 de la Ley de Contrataciones del Estado, recomendando lo siguiente:

- Debe observarse y cumplirse con las formalidades establecidas previo a subirse al sistema de GUATECOMPRAS y lo que este mismo sistema regula al publicarse este evento.
- Que previo a la adjudicación definitiva y suscripción del contrato, debe contarse oportunamente con la constancia de disponibilidad presupuestaria, en la partida presupuestaria en que se aplicará el gasto correspondiente.

Se aclara que el presente dictamen se circunscribe a los aspectos legales relacionados con la documentación revisada, el procedimiento de contratación que se pretende implementar, no así a los aspectos técnicos y financieros del mismo.

Sin otro particular,



LICDO. BYRON ROLANDO ACUÑA
JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES INTERINO

La Licenciada Wilma Marlyn Alvarado Vásquez, Secretaria Municipal, manifiesta que se les remitió por correo electrónico LAS BASES DE LICITACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES, PLANOS, DICTAMEN TÉCNICO, DICTAMEN PRESUPUESTARIO Y DICTAMEN JURÍDICO Y MINUTA DE CONTRATO. Seguidamente al consultar el Licenciado Felipe Pop Cucul, Alcalde Municipal, *quiénes están de acuerdo en:* **a) Aprobar los DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 09-2026 del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ,** de conformidad a lo establecido en el Artículo 18 y 21 de la Ley de Contrataciones del Estado, se refieren a: **BASES DE LICITACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES, PLANOS, MODELO DE CONTRATO, PERFIL DE LA JUNTA DE LICITACIÓN Y DEMÁS ANEXOS.** **b)** Requerir a la Encargada de la Unidad de Guatecompras, para que, en coordinación con la Gerencia de la Administración Financiera Integrada Municipal, proceda a darle seguimiento al presente proceso en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-. **c)** Aprobar que el presente punto de acta, surta efectos de forma inmediata, se obtiene el voto favorable de los señores Felipe Pop Cucul, José Caal Botzoc, Sergio Eudes Wily Pá Cuc, Julio César Coronado Chub, Edgar Jimenez Fajardo, Jennifer Paola Cú Ichich, Juan Pacay, Ana Vela Chún Bol, Joselito Chén Cajbón, José Estuardo Alvarado López, Juaria Paola Ponce López, Mario Luis Rivera Álvarez, Juan Carlos Arturo Solis Mejía y Roberto May Pec, en su orden Alcalde Municipal, Síndico Primero, Síndico Segundo, Síndico Tercero, Concejal Primero, Concejal Segundo, Concejal Tercero, Concejal Cuarto, Concejal Quinto, Concejal Sexto, Concejal Séptimo, Concejal Octavo, Concejal Noveno y Concejal Décimo respectivamente. Derivado de lo anterior, el Concejo Municipal con base a los Artículos 18 y 21 de la Ley de Contrataciones del Estado, por unanimidad **ACUERDA:** **a) Aprobar los DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 09-2026 del proyecto denominado: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ,** de conformidad a lo establecido en el Artículo 18 y 21 de la Ley de Contrataciones del Estado, se refieren a: **BASES DE LICITACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES, PLANOS, MODELO DE CONTRATO, PERFIL DE LA JUNTA DE LICITACIÓN Y DEMÁS ANEXOS.** **b)** Requerir a la Encargada de la Unidad de Guatecompras, para que, en coordinación con la Gerencia de la Administración Financiera Integrada Municipal, proceda a darle seguimiento al presente proceso en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-. **c)** Aprobar que el presente punto de acta, surta efectos de forma inmediata. **d) Certifíquese, remitiéndose copia a la Dirección Municipal de Planificación y Gerencia de la Administración Financiera Integrada Municipal, para su conocimiento y demás efectos.**”

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL, CONTENIDA EN **CUATRO** HOJAS CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, A **CINCO** DÍAS DEL MES DE **MAYO** DEL AÑO DOS MIL **VEINTISÉIS**.

LCDA. WILMA MARLYN ALVARADO VÁSQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

